MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droit anglais (English Legal System)	Licence 1 Droit	2 h	/20	Common law, precedent and the court system

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — réponses rédigées (français accepté, termes anglais exigés). Montrez que vous maîtrisez la différence des traditions.

Première partie — Commentaire guidé (10 pts)

Thèse 2 pts · Mécanisme 4 pts · Nuance 4 pts

Commentez : « In the English system, the judge does not only apply the law : he makes it. »

Dégager la thèse, expliquer le mécanisme, puis nuancer par comparaison avec le droit civil.

✓ CORRIGÉ

Thèse : en common law, le juge *crée* le droit par ses décisions — contrairement au juge civiliste qui applique la loi écrite.

Mécanisme : la **doctrine du precedent** (*stare decisis*) : la *ratio decidendi* d'une décision d'une cour supérieure lie les cours inférieures dans les cas semblables → chaque arrêt produit une règle générale. Les juges ont ainsi bâti des branches entières (contract, tort, equity) sans code.

Nuance : le juge anglais ne légifère pas librement — il est lié par le precedent et doit respecter les *Acts of Parliament* (suprématie parlementaire) ; a contrario, le juge civiliste « fait » aussi du droit par l'interprétation et les principes généraux — la frontière est moins nette qu'on ne le dit : common law = droit *principalement* prétorien, droit civil = droit *principalement* légiféré.

Deuxième partie — Questions appliquées (10 pts)

a) 3 pts · b) 4 pts · c) 3 pts

Réponses précises avec vocabulaire anglais.

a. Un étudiant ivoirien signe un contrat régi par le *« governing law : England »* : quelles conséquences pratiques ? (3 pts)

b. Décrire le cheminement d'un litige commercial de 500 000 £ devant les cours anglaises. (4 pts)

c. Pourquoi le precedent garantit-il la prévisibilité ? Sa rigidité a-t-elle un remède ? (3 pts)

✓ CORRIGÉ

a) Le contrat sera **interprété et jugé selon le droit anglais** : règles de common law du contrat (consideration, freedom of contract), jurisprudence anglaise applicable, rédaction anglaise — l'étudiant doit anticiper des notions absentes du droit civil ivoirien (pas de « bonne foi » générale, par exemple).

b) **County Court** ou **High Court** (Queen's Bench / Commercial Court selon valeur) → **Court of Appeal (Civil Division)** → **Supreme Court** en dernier ressort (sur autorisation, point de droit d'importance générale). La procédure est *adversariale* : les parties mènent la preuve (disclosure, cross-examination), le juge arbitre.

c) Le precedent assure **certainty** : un avocat peut prédire l'issue d'un litige en lisant la jurisprudence → sécurité juridique recherchée par les affaires. Remède à la rigidité : *distinguishing* (le juge distingue le cas d'espèce du précédent) et *overruling* (une cour supérieure renverse son propre précédent — rare) ; equity corrige historiquement les duretés du common law.